

ה:

עין משפט נר מצוה

ב ו א מיי פ"א מהלכות
מקנ ומלך הלכה ב
ופ"ד הלכה א ב סנה לאוין
עט:
ב ו ב ג ד מיי פ"ד סס
הלכה ב ג ד סנה סס
טו"ע פ"ח מ"י ממ ספיק
ה:

תורה אור השלם

1. שבעת ימים שאר לא
יקצא בבתיכם כי כל
אכל מחמץ ונקבה
דקפס ההוא מעדת
ישאל בגר ובאונד
קארץ: שמות יב יט
2. מצות האכל את
שבעת הימים ולא קרא
לך חמץ ולא קרא לך
שאר בכל בקל:
שמות יג יז

רבינו חננאל

אמר רבא ש"מ מדר"ע
חלת. ש"מ אין ביעור חמץ
אלא שפת. דאי ס"ד בלא
שפתה ושיבתה אפילו
ביו"ט שלא בשפתה.
ושמעין מינה הבערה
לחלק ציתה. דאי ס"ד
כמ"ד ללא יצאת תיתי
עשה והשבת חמץ לידה
לאו הבערה. וש"מ לא
אמרין מתוך שהותרה
הבערה לצורך הותרה נמי
שלא לצורך. ת"ר שבעת
ימים שאור לא ימצא
בבתיכם מה ת"ל והלא כבר
נאמר לא יראה לך שאור
בכל גבולך שבעת ימים
וכו'. עד מנין ליתן את
האמור של זה בזה ואת
האמור של זה בזה. ת"ל
שאור שאור לגורוהו של
נאמר שאור בבתיכם
שבעת ימים שאור לא
ימצא בבתיכם. ונאמר
שאור בגבולך ולא יראה
לך שאור בכל גבולך. מה
שאור האמור בבתיכם כיון
שהוא מצוי בביתו עובר
בכל יראה ובכל ימצא
ובכל יטמין ובכל יקבל
פקדונות מן הגוים. שאילו
כיון נכנסין בכלל דבר
המצוי בביתו שאין אדם
רואה בביתו אלא דבר
המצוי בביתו וכן כלם. א"ר
נשום דוכתא מו לא נרץ מרי קראי
וממעטין מריוהו מחד קרא' וכן יס
למרן מה שהקשה ה"ר יעקב
דאורליני"ש מעריסותיכם:
התם

לחלק יצאת. מדקרי לה אז מלאכה^א ועוד אומר ריב"א^ב דלמ"ד
ללאו יצאתה^ג לא היה אסור ציו"ט כיון דאין שם מלאכה
עליה^ד: **לא** אמרינן מתוך. דאי אמרינן מתוך שרי אע"ג דנעינן
לורך היום קל^ה הכא מה שמצער הו' לורך^ו: **אבל** אתה רואה של
אחרים ושל גבוה. הקשה הרב ר'
יעקב דאורליני"ש דהכא לא מנריך
מרי קראי למעוטי נכרי וגבוה דמחד
לך ממעטין מריוהו אע"ג דלמלא
לך כתיבי וצ"י כל שעה (לקמן כג.)
משמע דלרבי כולוהו ובמנחות צפרק
רבי ישמעאל (דף סו. וסס) קאמר
מרי עריסותיכם כתיבי חד למעוטי
נכרי וחד למעוטי הקדש ומינהו
נפסדים מדויקס גרס חד כדי
עריסותיכם פירוש כשעור עיסת
מדבר וחד לעיסת הקדש וכן נראה
דבראשית הגז (חולין קלג:) דרשינן
מעריסותיכם כדי עיסתכם:
משום דכתיב ד'ך ד'ך תרי יומיני.
פ"ה כיון דמייתר לך
שדיה אלא ימצא וקשה לרש"א^א
דמייתורא דלך גופיה אפילו בלא
[לא] ימצא מנינו למעוטי נכרי
שכיבשתו^ב ואורי' דאי לאו מלא ימצא
מלך לא ממעטין נכרי שכיבשתו
דהוא נמי לך חשיב^ג וה"ה דלמי
לרשה אחרינה אכל השתא דשדינה
אלא ימצא ממשמעותיה ממעטין
נכרי שכיבשתו דלא ימצא לך משמע
אפילו צמחי צמיה דלך אכל עוד
קשה לו כיון דשדינה אלא ימצא חמאי
אצטריך ליה לעיל למדרש מה שאור
האמור בגבולים וכו' אף שאור
האמור צמחים שלך אי אתה רואה
וכו' ומיכר ר"י דאי לאו דרשה דשאור
שאור הו' מוקי לה למעוטי של
אחרים ושל גבוה צמחים כמו
גבולים ושל למעוטי נכרי שכיבשתו
דוחק^ה הקשה רבינו מס דנשום
דוכתא לא מנריכנה מרי קראי
לכישתו ושלן כיבשתו בראשית הגז
(חולין קלג:) גזי ציתך דגנך שדך
וטובא דמייתי התם צולוהו לא
מנריך אלא חד קרא לכישתו ולשלן
כישתו ותי' רש"א דכיון דגלי לך
הכא נכרי שכיבשתו לא חשיב שלך
נשום דוכתא מו לא נרץ מרי קראי
וממעטין מריוהו מחד קרא' וכן יס
למרן מה שהקשה ה"ר יעקב
דאורליני"ש מעריסותיכם:

התם
תרי יומיני: אמר מר יבול יטמין ויקבל פקדונות מן הנכרים תלמוד לומר
לא ימצא הא אמרת רישא שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים
ושל גבוה לא קשיא יהא דקביל עליה אחריות הא דלא קביל עליה אחריות
כי הא דאמר להו רבא לבני מחוזא יבעירו חמירא דבני חילא מבתיכו כיון
דאילו "מ"גב ואלו מיתביד ברשותיכו קאי ובעיתו לשלומי כדילכו
דמי ואסור הניחא למאן דאמר "דבר הגורם לממון כממון דמי אלא למאן
דאמר לאו כממון דמי מאי איכא למימר שאני הכא דאמר לא ימצא
איכא דאמרי הניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי
דאורליני"ש מעריסותיכם:
התם

תרי יומיני: אמר מר יבול יטמין ויקבל פקדונות מן הנכרים תלמוד לומר
לא ימצא הא אמרת רישא שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים
ושל גבוה לא קשיא יהא דקביל עליה אחריות הא דלא קביל עליה אחריות
כי הא דאמר להו רבא לבני מחוזא יבעירו חמירא דבני חילא מבתיכו כיון
דאילו "מ"גב ואלו מיתביד ברשותיכו קאי ובעיתו לשלומי כדילכו
דמי ואסור הניחא למאן דאמר "דבר הגורם לממון כממון דמי אלא למאן
דאמר לאו כממון דמי מאי איכא למימר שאני הכא דאמר לא ימצא
איכא דאמרי הניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי
דאורליני"ש מעריסותיכם:

טפי: לייא. היכן וחצירו צרכות צפרק הרואה (דף נח.) חצבי לנהרא כגני לייא חרסיס
לי דאסור אלא צרכי שכיבשתו דהו' דומיא דשלך נכרי שלך כיבשתו ממין תלמוד לומר לא ימצא ולא כחז לא תמלא אכל לא ימצא
לגמרי משמע: וארישא קאי. להיתירא אין לי דמותר לראות של אחרים דלא קביל עליה אחריות ופסוקינן לרצא תנא מהדר אסיסירא ונסיב לה. למילתיה קרא לאיסורא. ומשני להיתירא
קא נסיב לה משום שנאמר בגבולין דשאור לך לך תרי יומיני לא יראה לך שאור בכל גבולך צנעת ימים בפרשת ראה (דברים טז) ואמרינן
לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך בפרשת בא (שמות יג) ואם אינו ענין להאי לך בגבולין גזי ראינה דהא כחז אמור
מניהו ענין ללא ימצא ודרוש ביה לא ימצא לך אף צמחי אכלך והיינו שרי עמך קאמינא לך דאין חמץ אסור אלא אס כן שלך
אכל אתה מולא את שלו. וההוא לך דחמץ לא קחשיב דשאור וחמץ מילךך לריכי כדאמר צב"ה (דף צ:.) דחד מחצריה לא יליף:
מחוזא. עירו של רבא: דגני חילא. גיים של בית המלך ומטילין חיקון טווחס) מונוטיתין על העיריות: **בניחא.** הא דאמרין
דנשום אחריות אסור: **למאן דאמר כו'.** רבי שמעון קאמר ליה צבא קמא (דף עא:) קדשים שחייב צאחריותן חייב:
לרבי

אור לארבעה עשר פרק ראשון פסחים

ט"מ. מדלא נפקא ליה דהאי יום הראשון ערב יום טוב הוא אלא
משום דאסור להצטיר ביום טוב שמע מינה סבירא ליה כ"י יהודה
דאמר לקמן צפרק כל שעה (כא. וסא.) אין ציעור חמץ אלא שריפה
ויליף לה מנומר דאי השבחתו ככל דבר סבירא ליה לוקמיה ציו"ט

ויצטירו צבצר אחר יאכילנו לכלבים
או יאכילנו לים: **וש"מ.** מדקאמר
שהוא אכז מלאכה סבירא ליה כ"י
נתן דאמר הצערה צבצוג לחלק יצאתה
דמניא (שבת דף ע.) הצערה ללאו
יצאת שהיתה צבצוג לא תעשה כל
מלאכה(ה) חזר והוציאה מכללו ופרט זה
לאו לעצמה לומר לך שאינה צמיתה
בית דין כשאר מלאכות אלא בלאו זה
לצדו רבי נתן אומר לחלק יצאתה
שלא תאמר העושה ארבעה או חמשה
אצות מלאכות צבצוג שצבת אינו
חייב אלא אחת דהא חד לאו איכא
בכולהו וחד כרת לפיכך פרט זה
צפני עצמה להקיש אליה מה היא
מיוחדת שהיא אכז מלאכה ויחייבין
עליה לעצמה כו' אלמא לר' יוסי לאו
אכז מלאכה היא: **והלא צבצר נאמר**
ולא יראה לך שאור בכל גבולך. נאמר
במים צמשת: **לפי שנאמר ולא יראה**
לך. דמדכתב לך משמע מינה שלך
אי אתה רואה אכל אתה רואה
בגבולין(ט) של אחרים כגון נכרי ושל
גבוה אס הקדשים לצדק הצית: **יוכי.**
ללמוד ממקרא זה שיעמין את שלו
צדי' שלא יראנו ודוי דהא לא יראה
כתיב: **ויקבל פקדונות מן הנכרי.**
דהא כתיב לך: **ס"ל לא ימצא.** אסר
לך הטמנה שאף היא צבצוג מניחא
ואסר לך של אחרים דהכא לא כתיב
לך: **אין לי.** מלא ימצא דאסור אלא
נכרי שלא צבצוה תחת ידך ואינו
שרי עמך צבצוג ולקמיה פריך איפכא
מסתברא: **נכרי שכיבשתו.** תחת
ידך דהו' ממונו כממוקן לך שלא
כיבשתו אכל שרי צבצוג מנין
תלמוד לומר לא ימצא. לקמיה מפרש
לה: **ואין לי אלא צמחים.** כלומר
ואם נאמר זה ולא נאמר ולא יראה לך
שאור הייתי אומר אין לי שאסור
לשהות חמץ אלא צמחים מפני שהוא
מניו אכלו תמיד דהא צבא צמחי צמחים
הוא דכתיב: **תלמוד לומר בכל**
גבולך. נקרא דלא יראה כתיב:
ועדיין. אע"פ שנאמר שיהיה יש לי
לומר צמחים עובר בכל אלו דהא לא
אכל צמחים ואלא כחז זהו נמי לך
להוציא של אחרים אכל בגבולין צורות
שיחין ומערתו כחז לך ואלוין אומר
אכל אתה רואה צהן של אחרים
מנין ליתן קולו של זה צה ומומרו
של זה צה מ"ל כו'. ולקמיה פריך מאי
קאמר דמייתי לה של אחרים ושל
גבוה לאיסורא ולהתירא הכא והכא:
כלפי לייא. שתי מלות כלפי היכן
נוטה דבר זה. הא איפכא מסתברא
נכרי שכיבשתו מסתברא דאסור

שאר, אבל אתה רואה של אחרים... והני מילי דלא קביל עליה ישראל אחריות אסור, אלא קביל עליה ישראל אחריות אסור, כדברא דאמר
לכני מחוזא בעיר חמירא דבני חילא. פירוש הגוים בני החיליות היו מקפידין את האמץ כשלום בבתי ישראל והיו נותנים להם
קמח ואומרון להם עשו לנו להם. ואפילו אם אבד אותו הלהם באונס אין משגיחין אלא מענישין אותם. ומצאו אותו הלהם
כל זמן שאצלם כאלו שלהם הוא. ואע"ג דאמרין דבר הגורם לממון (במקוין) הוא, כלומר לכשיאבד הוא צריך לשלם,
ונמצאו כאלו ממונו אבד. אבל כל זמן שהוא מצוי ממון הגוי הוא. קמ"ל רבין כן רבין כן אסור.

מסורת הש"ס

(א) [לקמן יב: כא: מ:]
תמורה (לר:.) (ב) [שבת ע.
ו"ג:] (ג) [וי' ומהר"ם
ע"ש:] (ד) [לקמן כג. טו:].
(ה) [נעדרו ערך כלפי גרס
אלוהי פ"י דברים מהוספין
כמו שהאילה הפוך מן
הראש (ר"א) (ז) [ע"י מוס'
שעושה מה. דר"ה שומן],
(ח) [לקמן כט: וס"ג],
(ט) [שמות כ, ט] (ע) כס"ה:
בגבולין (ו) כ"ה כדי [א:]
בבליס:] (ז) כס"ה: ומטילין
טורח מיקון.

גיליון הש"ס

גב' משה שגאבד לך דף
תרי יומיני. ע"י ברית צ"ח
קדושין כ"ד י"ה צבצוג:
תוס' ד"ה לחלק וכו' לא
היה אסור ביו"ט. עין
צ"ה דף כ"ג ע"ה מוס'
ד"ה לא גבי חמץ:

מוסף רש"י

הבערה לחלק יצאת.
מן הכלל ללמד על הכלל
כיון יא, שלא תאמר ששאל
לכל מלאכות שבעלם אחת
אינו חייב אלא אחת. לך
יאסר וזה להקיש אליה את
כל הכלל ולומר לך מה זו
היה עצמה שהיא אכז מלאכה
וחייבין עליה צפני עצמה
שפני הדין עליה לאו
שפני עצמה, אף כל שהוא
אכז מלאכה חייבין עליה
צפני עצמה (וסהדוין לה)
אם ששאל בעלם אחת
חייב על כל אחת ואחת,
דכל דבר שהיה בכלל ואל
מן הכלל ללמד לא ללמד
עד עצמו אלא כלל ללמד על
הכלל כיון יא (וסס טו.)
א: שלא תאמר אינו חייב
קטילה עד שיהיה שבת בכל
מלאכות, לכן יצאה העברה
מן הכלל לחלק מה העברה
מיוחדת שהיא אכז מלאכה
וחייב כרת אפילו וקטלה
צפני עצמה, אף כל שהוא
אכז מלאכה וגו' (בבית ו:).

מוסף תוספות

א. ולישנא דייק ולא דינא.
ב. הי"ח. ג. דכתיב נמי קא
דיק. סס. ג. וביד' כתיב
לא תשנה כל מלאכה.
מוס' ק"ד. ד. ד"ה הותרה
שלא לצורך לא אמר שלא
לצורך כלל אלא שלא
לצורך אוכל נפש קאמר.
ח' יבנו דוד. ה. כיון
שהוא מצוה צורך יד"ט
קרינן ביה. מוס' מ"ק יד.
עין יטב"ל. ו. וד"ה נמי
לשון אחרים. מוס' י
מלאכה. ו. ולמה לו
למשידיה אלא ימצא. ח'
ה"ח. ו. דלך לא ממשע
שום היתר גבי מצוי אלא
משמע כמצוי מצוי חשוב
שלך, ואם משום לך וגו'.
מוס' ק"פ. ט. כיון שהוא
פ"י. דלא ימצא לך משמע
עבר"ם שכיבשתו. מוס'
שאלן. י. אבל רואה אי לא
גלי לך הכא שהם שרים הוה
מצרכין בעלמא, נמי תרי
קראי. מוס' ק"פ.

רבינו חננאל (המשך)

לך תרי יומיני. ואפילו גוי
שכבשתו שרי, דקרינא ביה
שלך אי אתה רואה אבל
הוא רואה של אחרים ושל
גבוה. ולך לך תרי יומיני.
לא יראה לך חמץ שלך אי
אתה רואה אבל אתה רואה
של אחרים, זה בגוי דלא
כיבשתו. ולא יראה לך

דאמר
לכני מחוזא בעיר חמירא דבני חילא. פירוש הגוים בני החיליות היו מקפידין את האמץ כשלום בבתי ישראל והיו נותנים להם
קמח ואומרון להם עשו לנו להם. ואפילו אם אבד אותו הלהם באונס אין משגיחין אלא מענישין אותם. ומצאו אותו הלהם
כל זמן שאצלם כאלו שלהם הוא. ואע"ג דאמרין דבר הגורם לממון (במקוין) הוא, כלומר לכשיאבד הוא צריך לשלם,
ונמצאו כאלו ממונו אבד. אבל כל זמן שהוא מצוי ממון הגוי הוא. קמ"ל רבין כן רבין כן אסור.